

1500611-39.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... anos de idade. Está preso acusado de tráfico de entorpecentes desde 07 de agosto de 2021. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Já sofreu cinco condenações. Tem pena para cumprir até final de 2027. A acusação é verdadeira. Iriam vender para comprar alimentos. A corré tem três filhas, tinha conhecido a corré a pouco tempo, tomava remédio controlado, remédio para tuberculose e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1500611-39.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500611-39.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004310/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 15524790 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 64/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2004310 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOELSON SOARES DE SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOELSON SOARES DE SOUZA e VALESKA HORA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, inciso IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), c.c. artigo 71 (crime continuado - 2X), todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/6), no dia 6 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Vieira de Moraes nº 240, Campo Belo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, em continuidade delitiva, subtraíram para proveito comum, em ocasião de calamidade pública, 4 embalagens de vitamina e 2 embalagens de creme, avaliados no total de R\$ 1.114,92, pertencentes à empresa Raia Drogasil S.A.

Consta da denúncia, também, que na mesma tarde, por volta de 15h00min, na Rua Antônio de Macedo Soares nº 1081, Campo Belo, os denunciados ingressaram em outro estabelecimento comercial, pertencente à mesma vítima, e subtraíram desodorantes, avaliados no total de R\$38,70.

Narra a exordial que, na data dos fatos, os denunciados se dirigiram até o primeiro endereço, e subtraíram as mercadorias supramencionadas, sem efetuar o devido pagamento pelos objetos.

Ainda segundo a denúncia, a representante da empresa vítima, Gabriela Vieira de Souza, narrou que eles adentraram no estabelecimento, e permaneceram lá algum tempo. Afirmou que os denunciados saíram do local, aparentemente, sem levar nenhum produto.

Narra a denúncia que contudo, logo em seguida, quando visualizou as imagens das câmeras de segurança, constatou que eles subtraíram 4 embalagens de vitamina e 2 embalagens de creme.

Inferir-se da exordial, ainda, que as gravações mostraram que, enquanto a denunciada colocava as mercadorias no interior da sua bolsa, o denunciado vigiava os corredores para não serem pegos.

Relata a inicial que, ainda não satisfeitos, os autores dos crimes, se dirigiram até o segundo endereço, e mediante o mesmo de execução, subtraíram 4 desodorantes do local. A representante da empresa, Fernanda Oliveira Gomes, disse que presenciou o momento em que os denunciados adentraram no estabelecimento. Ela afirmou que em dado momento, a indiciada se agachou próximo a uma gôndola de desodorantes, ao passo que o denunciado ficou na frente da companheira, com a intenção de encobrir sua movimentação.

Consta da denúncia, ainda, que o crime só foi descoberto depois que os furtadores deixaram o local. A funcionária constatou que estava faltando duas caixas do produto na prateleira, e instantaneamente soube que os denunciados subtraíram aqueles desodorantes.

Por fim, narra a exordial que os policiais militares foram acionados e abordaram os autores do crime. Os milicianos encontraram no interior de uma sacola plástica carregada pela denunciada, as embalagens de cremes, de vitamina, e desodorantes. No interior de uma bolsa, acharam os desodorantes restantes.

Por decisão datada de 07 de janeiro de 2021, as prisões em flagrante dos denunciados foram homologadas e convertidas em prisão preventiva (fls. 89/93).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de fevereiro de 2021 (fls. 128/129). Na mesma oportunidade, foi concedida a liberdade provisória aos réus Joelson e Valeska.

A ré Valeska foi devidamente citada em 20 de fevereiro de 2021 (fl. 168).

O réu Joelson foi devidamente citado em 22 de fevereiro de 2021 (fl. 169).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária dos acusados (fl. 177).

Em decisão datada de 28 de fevereiro de 2021, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 197).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma representante da empresa vítima, uma testemunha policial militar e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação de ambos os Réus, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, da primariedade de Valeska e da confissão espontânea de ambos os réus, bem como a outorga de regime prisional aberto para Valeska e semiaberto para Joelson, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período em que os acusados permaneceram presos cautelarmente; b) a substituição da pena privativa de liberdade da ré Valeska por pena restritiva de direitos, pois se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes os demais requisitos legais do art. 44 do Código Penal; c) o afastamento

da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução dos delitos, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; d) a concessão aos acusados do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que os acusados são seus autores.

Houve realmente a prática de furtos qualificados em continuidade delitiva cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 7); Boletim de Ocorrência (fls. 15/18); Auto de Exibição, Apreensão e Avaliação (fls. 19/20); Autos de Entrega (fls. 21/22); Relatório Final de Inquérito Policial, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente declarações da representante da empresa vítima, depoimento da testemunha policial militar e a própria confissão dos Réus, todos colhidos em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a representante da empresa vítima Gabriela Vieira Souza, narrou, em síntese, que estavam na loja, a loja estava um pouco movimentada. Entrou um casal. Foi avisada por uma funcionária que achou suspeito. O casal foi para a parte de dermocosméticos. Uma funcionária viu que pegou. A mulher foi para a parte de vitaminas. A mulher pegou a vitamina, o representante viu e ela colocou no lugar de novo. A loja é da Rua Viera de Moraes. A vitamina sai em torno de R\$ 109,00, cada creme custava R\$ 409,00. Os dois entraram juntos, porém, cada um ficou em um canto da loja. Depois encontrou com a funcionária da Rua Antonia de Macedo que constatou que foi levada alguma coisa da loja de lá. Não viu o casal na delegacia. O que efetivamente foi levado da loja foram dois cremes e se não se engana 4 embalagens de vitamina Centrum. Tudo foi recuperado quando o casal foi preso na segunda loja.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar, Bruno César da Silva, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que estavam em patrulhamento e o Copom irradiou furto em andamento em uma farmácia, passando as características de um casal. Pouco antes de chegar na farmácia avistaram um casal com as mesmas características. Não se recorda se os pertencesse da farmácia estavam com ele ou com ela. Estavam em uma sacola. Não se recorda se ele ou ela assumiu, um dos dois assumiu. A pessoa responsável da farmácia reconheceu.

Ao serem interrogados em juízo, os réus confessaram a prática delitiva.

Extraí-se do interrogatório colhido em juízo da ré Valeska Hora dos Santos, em suma, que está com 39 anos de idade. Está morando com as três filhas, em uma comunidade, um "barraco" da interroganda. Estudou até a primeira série do ensino fundamental. Trabalha com uma "barraquinha" de doces e entregando folheto da eleição. Recorda-se das três condenações que sofreu. A acusação é verdade.

Infelizmente pegou. Estava com dificuldade. Pegou para vender e comprar gás e alimentos. Estava com Joelson que era namorado da interroganda na época. Joelson estava junto e viu a interroganda pegando.

Infere-se do interrogatório colhido em juízo do réu Joelson Soares de Souza, em síntese, que está com 44 anos de idade. Está preso acusado de tráfico de entorpecentes desde 07 de agosto de 2021. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Já sofreu cinco condenações. Tem pena para cumprir até final de 2027. A acusação é verdadeira. Iriam vender para comprar alimentos. A corré tem três filhas, tinha conhecido a corré a pouco tempo, tomava remédio controlado, remédio para tuberculose e estava precisando dessas vitaminas. Em um farmácia pegou os

produtos e na outra farmácia pegou, devolveu uma parte e outra parte ficaram. Quando abordados pela polícia os produtos estavam na sacola, acha que estava na mão do interrogando.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão fornecida pela representante da empresa vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, verificando-se, outrossim, que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

De observar-se também, por oportuno, que os réus foram presos em flagrante delito na posse da res furtiva.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública).

Em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que os agentes tenham se aproveitado da situação para a prática do crime de furto qualificado, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelos réus.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública

destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal." (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021).

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade dos delitos de furto qualificado, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Para a ré Valeska Hora dos Santos:

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que a ré ostenta antecedentes desabonadores. Com efeito, infere-se de sua Folha de Antecedentes (fls.206/215) e da Certidão as fls. 182/185 que a ré ostenta: a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado e furto simples, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (Processo nº 0005299-90.2009.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta em 25/08/2014 – fl. 213); b) condenação anterior pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 6368/76 (Processo nº 0023531-63.2003.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta em 14/07/2006 – fl. 212) e, c) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0053138-19.2006.8.26.0050, da 27ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, cuja pena foi julgada extinta em 18/12/2013 – fl. 184). Esse histórico denota que a ré continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Registre-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, em razão da continuidade delitiva, posto que a ré, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, consoante artigo 71 do Código Penal, deve ser aplicada a pena de um deles, aumentada de 1/6 (um sexto), culminando com a pena final de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade técnica da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

Em caso de eventual descumprimento das penas restritivas de direito aplicadas, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Para o réu Joelson Soares de Souza:

Em primeira fase, verifico que o réu Joelson Soares de Souza, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros

antecedentes desabonadores, conforme Folha de Antecedentes juntada às fls. 198/205 e Certidão de Distribuição Criminal às fls. 178/181. Com efeito, o réu Joelson ostenta: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado (Processo nº 0008154-52.2003.8.26.0050, da 11ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda); (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (Processo nº 0018855-04.2005.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/05/2007, cuja pena foi julgada extinta aos 02/04/2015); (c) condenação anterior pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo nº 0026530-66.2015.8.26.0050, da 16ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 20/09/2018) e, d) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 0026716-65.2010.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 08/07/2011). Este histórico denota que o réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 178/181), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, em razão da continuidade delitiva, posto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, consoante artigo 71 do Código Penal, deve ser aplicada a pena de um deles, aumentada de 1/6 (um sexto), culminando com a pena final de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que para a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência e de maus antecedentes, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados JOELSON SOARES DE SOUZA e VALESKA HORA DOS SANTOS, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. art. 71, por duas vezes, ambos do Código Penal, impondo-lhes, por isso, (a) para a Ré VALESKA HORA DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 11 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo e, (b) para o Réu JOELSON SOARES DE SOUZA a pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias-multa.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Tendo os réus respondido a este processo em liberdade, faculto-lhes o direito de

recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA